合同中的条件条款

Conditions | 条款分类与终止未来履行的权利

剧院聘请歌手参加新剧首演。另一份合同要求供应商寄送日常文件。两项义务都可能有约束力，但没有履行时，法律后果可能不同。我们要问：违反的是哪一种条款？受影响的一方可以要求赔偿，还是也可以终止合同？

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。Condition 在这里是技术性用语：违反这类条款，一般会使无过错方取得终止合同的权利。它不等于日常语言中所有的“条件”。

1 从合同成立，转向合同内容

Offer、acceptance、intention 和 consideration 涉及合同如何成立。Term（合同条款）说明当事人须做什么，例如提供服务、支付价款或按时交货。Breach（违约）指未遵守合同义务。

先确认有关内容已成为合同的一部分，再判断其类别。谈判中的一句话，不会自动变成合同条款。

2 三类条款，三种分析路径

类别	违反后的通常后果
Condition 条件条款	一般可以选择终止合同，也可能请求损害赔偿。
Warranty 保证条款	可以请求损害赔偿；仅违反这项条款，本身不产生普通法上的终止权。
Innominate term 中间条款	要看违约后果是否严重到使无过错方失去合同预期利益的实质全部，才能判断终止权。也可能有赔偿请求。

中间条款既不是 condition，也不是 warranty，并非罕见的剩余类别。某项服务义务可以有轻微缺陷，也可以完全失去用途；其后果可能差别很大。这里的 warranty 是条款分类，不只是商品“保修”。

3 重要，并不是完整的法律测试

Condition 常被描述为涉及合同的根本目的。但不能仅因某方觉得重要，就认定它是条件条款。分类要结合合同措辞、交易背景、适用法律及判例。

还要检查合同是否另行约定了终止权，以及是否存在特别的法定规则。本指南提供基本框架；所述分类不能直接套用中国法。

Poussard：无法参加首演

Poussard v Spiers and Pond (1876) 1 QBD 410
王座法庭分庭 | Blackburn法官宣读判决

4 发生了什么？

Madame Poussard受聘在Criterion剧院的新歌剧中担任主要女性角色。严重疾病使她无法参加首演及接下来的三个演出日，当时也不清楚她何时能够康复。

主办方以合理安排聘请另一位演员替补。Poussard康复后提出返回演出，但主办方拒绝。她的丈夫就此拒绝提起诉讼。

5 谁赢了？为什么？

结果：主办方Spiers and Pond胜诉。原告要求作出有利于自己的判决的申请被拒绝。开场及早期演出关系新剧能否顺利推出；她无法演出，加上合理的替补需要，使核心履行落空，主办方因此不必继续履行原安排。

6 疾病问题必须说清楚

判决明确指出，疾病造成的不能履行，并不是可据以起诉原告的违约。主办方可以不再继续原安排，不代表歌手因生病就必须向其赔偿。本案说明核心履行条件未满足的后果，而不是惩罚患病。

7 终止与赔偿，是两个问题

问题	需要判断什么？
能否停止未来履行？	是否有法律依据，结束尚待履行的合同义务。
能否获得损害赔偿？	是否存在可产生赔偿责任的违约，以及请求金钱救济的其他要求。

在一般违约案件中，终止与赔偿可能同时存在，但必须分别分析。Damages 是法律上的损害赔偿，并不是看到合同出问题就自动产生的一笔罚款。

8 不要只记住“首演很重要”

分析履行争议时，找出约定的服务、关键日期、未履行原因、可行替代安排，以及风险如何分配。说明某项履行是核心，需要具体事实支持。

缺席一次排练或延迟履行，都须单独分析。不能只因事实与另一案例有些相似，就直接认定条款类别。

怎样分类，怎样选择

9 阅读整个合同

合同标题写着“Terms and Conditions”，不表示每一条都是技术意义上的 condition。即使某条直接使用这个词，也要结合上下文，判断当事人赋予它什么法律效果。

例如，一份长期销售协议要求每周拜访客户；另一条却规定，未履行时须先通知并给予补救机会。这会影响“一次漏访是否允许立即终止”的解释。不能只抓住一个词。

10 条件条款与先决条件不同

Condition 也可能指某个事件：只有该事件发生，一项义务才到期。例如“证书签发后才须付款”。这里证书签发是付款的 condition precedent（先决条件），不自动表示有人允诺一定取得证书。

事件没有发生，与违反允诺，是不同问题。同一合同可能既有附条件的付款义务，也有促使事件发生的义务。要把两者分别找出来。

11 取得终止权，不等于合同自动结束

在通常的普通法违约框架中，无过错方可以选择终止，或选择维持合同。Affirmation 指明知相关违约后，选择让合同继续有效。终止权本身不会自动结束合同。

Termination 一般结束未来的履行义务，不是把合同从一开始就抹去。已经产生的权利与责任可能继续存在。请求实质损害赔偿，还须证明依法可赔偿的损失。

12 用例子提出正确问题

简化情形	分析的问题
合同明确将按时交货设为技术意义上的condition。	是否违反交货要求？终止权是否仍可行使？
已确定某项条款是warranty。	产生什么赔偿？该违约本身不支持普通法终止。
某项服务义务是中间条款；一种缺陷很小，另一种使服务失去用途。	本次违约对合同预期利益造成什么后果？

这些例子已经假定条款类别。真正解题时，你还须解释为何这样分类，并检查独立终止条款、通知程序、补救期限或法定限制。

把规则用到题目中

13 五步分析法

第一步，找条款：合同具体要求什么？
第二步，分类：condition、warranty，还是中间条款？给出理由。
第三步，找失败：发生了什么？未履行是否受到法律上的免责？
第四步，查终止：有无普通法或约定终止权？程序和当事人的选择有什么影响？
第五步，分开查钱：分析赔偿，以及已经产生的权利。

14 常用词汇

Incorporation：有关内容成为合同的一部分。
Remedy：对法律上的错误或不履行所提供的救济。
Innocent party：有权对相关违约作出反应的一方；并非刑法中的“无罪”。
Terminate：结束尚待履行的合同义务。
Affirm：选择维持合同。
Accrued right：已经产生的权利。
Damages：依适用法律规则请求的金钱赔偿。

15 检查你的理解

1. 仅违反warranty，是否产生普通法终止权？
2. 中间条款一旦严重违反，是否就变成condition？
3. Poussard案中，谁赢了？为什么？
4. 法院是否因为歌手生病，判她赔偿？
5. 终止是否自动消除所有过去的权利？
6. “Terms and Conditions”标题是否决定条款类别？

参考答案：1. 否。2. 否，违约后果决定是否可终止，不改变该条款类别。3. 主办方胜诉，因为核心早期履行落空，替补安排具有合理必要性。4. 否，疾病造成的不能履行不可据以起诉原告。5. 否，已经产生的权利可能保留。6. 否，要结合整体合同解释。

资料来源：Poussard原判例报告转载；Great Asia Maritime v Orion [2026] UKSC 23，终止框架；Telchadder [2014] UKSC 57第21段，condition的解释；Liberty Mercian [2013] EWHC 2688 (TCC)，终止效果。

依据所提供的 Conditions 课程材料编写，纠正innominate的转写及Poussard中疾病的法律处理，并为初学者分步说明。例子经简化。